

Manual 42 — Implementación Controlada de Privacidad de Canadá

****Línea base controlada:**** PIPEDA sigue siendo una referencia federal del sector privado; las leyes provinciales, reglas sectoriales y materiales regulatorios se mantienen como capas jurídicas distintas.

****Límite:**** la aplicabilidad depende de organización, provincia, actividad, sector, empleo y hechos interprovinciales o internacionales.

****Regla de liberación:**** volver a verificar el estado federal/provincial y el material regulatorio vigente antes de congelar el candidato.

Chapter 01 — Propósito, alcance y jerarquía de fuentes

Defina capas controladas federales, provinciales, sectoriales, regulatorias, contractuales y organizacionales; mantenga decisiones de aplicabilidad, responsables, vigilancia de cambios y evidencia.

Chapter 02 — Aplicabilidad federal y provincial

Determine qué régimen aplica a cada actividad de tratamiento y documente el fundamento, las superposiciones y las excepciones jurisdiccionales.

Chapter 03 — Responsabilidad

Asigne liderazgo de privacidad y propietarios operativos; mantenga políticas, supervisión, escalamiento, decisiones de riesgo y acciones correctivas.

Chapter 04 — Identificación de finalidades

Documente las finalidades antes o al recopilar datos y vincúlelas con sistemas, categorías, avisos, autoridad, destinatarios, retención y usos posteriores.

Chapter 05 — Gobierno del consentimiento

Determine forma, validez, retiro y excepciones del consentimiento según sensibilidad, expectativas, contexto, riesgo y ley aplicable; conserve evidencia verificable.

Chapter 06 — Limitación de la recopilación

Recopile solo información apropiada para finalidades documentadas y gobierne campos opcionales, telemetría, inferencias, enriquecimiento y fuentes secundarias.

Chapter 07 — Limitación de uso, divulgación y retención

Restrinja uso y divulgación a finalidades autorizadas y conserve información solo durante períodos justificables; documente excepciones y obligaciones legales.

Chapter 08 — Exactitud

Implemente controles de calidad proporcionales al uso y al impacto de decisiones, con corrección, validación de fuentes y propagación de cambios.

Chapter 09 — Salvaguardas

Aplique salvaguardas administrativas, técnicas y físicas proporcionales a sensibilidad, volumen, formato, amenazas y modelo de acceso; conserve pruebas de diseño y prueba.

Chapter 10 — Apertura y transparencia

Haga accesibles las prácticas de privacidad, contactos, derechos, finalidades principales, tratamiento transfronterizo, quejas y opciones relevantes.

Chapter 11 — Acceso y corrección individual

Opere recepción, verificación de identidad, búsqueda, excepciones, respuesta, corrección, entrega segura, tiempos y cierre con evidencia.

Chapter 12 — Impugnación del cumplimiento

Mantenga recepción de quejas, investigación, respuesta, corrección, escalamiento, interacción con reguladores, análisis de tendencias y preservación de evidencia.

Chapter 13 — Inventario y mapeo de flujos de datos

Inventaríe sistemas, repositorios, proveedores, interfaces, transferencias, categorías, finalidades, ubicaciones, propietarios, accesos y dependencias de retención.

Chapter 14 — Gobierno de encargados y proveedores

Evalúe finalidad, acceso, salvaguardas, subcontratistas, ubicación, incidentes, retención, eliminación, auditoría, supervisión y salida; mantenga contratos y monitoreo.

Chapter 15 — Tratamiento transfronterizo

Documente almacenamiento, acceso, soporte, divulgaciones, exposición jurídica, contratos, transparencia y controles de riesgo sin asumir prohibición o libertad absoluta.

Chapter 16 — Evaluación de riesgo de brechas

Use un método documentado para valorar sensibilidad, probabilidad de uso indebido, personas afectadas, salvaguardas, exposición y umbrales legales aplicables.

Chapter 17 — Reporte y notificación de brechas

Determine requisitos de notificación al regulador y a individuos según ley y hechos; mantenga evidencia de decisión, tiempo, contenido, coordinación y remediación.

Chapter 18 — Registros de brechas

Conserve los registros de brechas y el análisis de soporte durante el período aplicable, con acceso controlado y trazabilidad al incidente.

Chapter 19 — Información de empleados

Evalúe datos de empleados y candidatos por jurisdicción y tipo de organización; mantenga avisos, acceso, seguridad, monitoreo, retención, derechos y controles de proveedores.

Chapter 20 — Niños y jóvenes

Aplique transparencia, autoridad, minimización, diseño, publicidad, perfilado y salvaguardas apropiadas a edad, capacidad, sensibilidad, servicio y riesgo.

Chapter 21 — Biometría

Identifique usos biométricos y documente autoridad, necesidad, proporcionalidad, seguridad, retención, acceso, eliminación, proveedores y superposiciones provinciales.

Chapter 22 — Marketing y analítica

Gobierne marketing, rastreo, perfilado, analítica, audiencias, consentimiento, opciones, supresión, intercambio y comunicaciones bajo las reglas aplicables.

Chapter 23 — Nube y SaaS

Mapee responsabilidades de procesamiento, acceso administrativo, ubicación, telemetría, respaldos, subprocesadores, incidentes, eliminación, portabilidad, configuración y salida.

Chapter 24 — IA y tratamiento automatizado

Inventaríe usos automatizados o de IA con datos personales y evalúe finalidad, autoridad, calidad, minimización, transparencia, inferencias, supervisión humana, seguridad y proveedores.

Chapter 25 — Operaciones de solicitudes de derechos

Mantenga recepción, enrutamiento, identidad, búsqueda, revisión jurídica, respuesta, entrega segura, corrección, quejas, métricas y evidencia estandarizadas.

Chapter 26 — Superposiciones provinciales

Mantenga capas controladas separadas para leyes provinciales privadas, salud, sector público, empleo, biometría, consumo y sectores; no mezcle obligaciones provinciales con PIPEDA.

Chapter 27 — Retención y eliminación

Defina calendarios, legal hold, archivo, eliminación, anonimización cuando corresponda, sanitización, eliminación por proveedores, excepciones y evidencia.

Chapter 28 — Capacitación y competencia

Imparta capacitación basada en roles para manejadores de datos, derechos, RR. HH., marketing, ingeniería, compras, seguridad, ejecutivos e incidentes; conserve evidencia de competencia.

Chapter 29 — Aseguramiento y auditoría

Pruebe consentimiento, finalidades, avisos, derechos, salvaguardas, proveedores, transferencias, brechas, retención, marketing, biometría e IA con muestras basadas en riesgo.

Chapter 30 — Métricas y revisión de gestión

Mida tiempos de derechos, quejas, decisiones de brecha, hallazgos de proveedores, consentimiento, excepciones de retención, capacitación, remediación y cambios regulatorios.

Chapter 31 — Localización, procedencia y evidencia de liberación

Congele candidatos EN/es-419/pt-BR antes de revisión exacta; vincule DOCX/PDF a SHA-256 y preserve evidencia de fuente, estructura, paridad, accesibilidad, renderizado, seguridad y staging.

Chapter 32 — Hoja de ruta y reverificación previa a liberación

Implemente aplicabilidad, inventario, responsabilidad, finalidades, consentimiento, derechos, salvaguardas, proveedores, transferencias, brechas, contextos especiales y aseguramiento. Revalide PIPEDA, leyes provinciales y material regulatorio antes de publicar.